

NOR AMRI BIN MUTALIB

LWN.

ROKIAH BINTI ABDUL RAHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 Jun 2020 bersamaan 14 Zulkaedah 1442H]

[Kes Permohonan No.: 10000-0077-0131-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tn. Hj. Ab Kadir Bin Ismail daripada Tetuan AB Kadir & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan serta serahan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0082-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 9/12/2020 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan setelah menerima Borang MS 30 pada 26/6/2019.



[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa, iaitu-

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai pemfailan Alasan Rayuan dan pemfailan serta serahan Rekod Rayuan berdasarkan peruntukan seksyen 141 (1) dan seksyen 143 ETMMSS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Seksyen 141 - Alasan Rayuan

Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139 (6), Perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

Seksyen 143 - Rekod Rayuan Jika Perayu Tidak Diwakili Atau Merayu Sebagai Orang Miskin

(1) Jika perayu telah mematuhi kehendak seksyen 139 dan 141 dan perayu sebagai tidak diwakili oleh Peguam Syarie atau Mahkamah yang mendengar rayuan itu telah membenarkan Perayu merayu sebagai orang miskin, Mahkamah yang terhadapnya keputusannya rayuan dibuat hendaklah menyediakan bilangan salinan rekod yang dikehendaki dan rekod rayuan itu hendaklah mengandungi salinan dokumen-dokumen yang disebut dalam subseksyen 142(1).

(2) Sebaik sahaja rekod rayuan itu siap, Mahkamah yang terhadapnya keputusannya rayuan itu dibuat hendaklah menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 32.

(3) Atas permintaan perayu dan, jika deposit yang disebut dalam subseksyen 139(7) tidak mencukupi, apabila dibayar oleh Perayu sejumlah wang tambahan yang mencukupi untuk membayar kos bagi menyediakan rekod rayuan, Pendaftar hendaklah-

- (a) membekali perayu dengan suatu salinan rekod rayuan dan salinan tambahan yang mencukupi untuk penyampaian kepada Responden atau Responden-Responden; dan*
- (b) menghantar kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu salinan-salinan selebihnya rekod itu.*

[4] Berbalik kepada permohonan Pemohon ini, kami dapati bahawa Pemohon tidak diwakili oleh mana-mana Peguam Syarie di dalam kes rayuannya (Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0082-2019). Oleh yang demikian, bagi penyediaan Rekod Rayuan adalah menjadi tanggungjawab Mahkamah yang keputusannya dirayu (bagi kes ini adalah Mahkamah Tinggi Syariah) untuk menyediakannya. Merujuk kepada peruntukan seksyen 143 (1) ETMMSS 2003 di atas, tiada tempoh masa diperuntukkan bagi penyediaan dan pemfailan Rekod Rayuan tersebut.

Begitu juga serahan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden, seksyen 143(3)(a) ETMMSS 2003 tidak menyatakan peruntukan tentang tempoh masa mengenainya.

[5] Kami dapati bahawa Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0082-2019 telah disediakan dan telah difailkan oleh Perayu pada 11/8/2020 dan ia juga telah diserahkan kepada Peguam Perayu. Oleh itu, kami berpuashati bahawa pemfailan dan serahan Rekod Rayuan telah disempurnakan berdasarkan kehendak peruntukan seksyen 143 ETMMSS 2003.

[6] Bagi permohonan lanjut tempoh masa atas kelewatan memfailkan Alasan Rayuan, sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain*, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009 oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz*, [2013] JH 36(1) serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud*, [2015] JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2004 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[7] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Pihak Responden pada 9/12/2020, di mana Affidavit Jawapan telah difailkan oleh Pihak Responden pada 6/1/2021 dan tiada Affidavit Balasan difailkan. Hujahan Pemohon difailkan pada 3/3/2021 dan hujahan Responden difailkan pada 11/3/2021.

[8] Melalui Affidavit Sokongan, kami dapati bahawa permohonan ini dibuat setelah berlalunya masa selama **288 hari** dari tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan (**25/2/2020**). Kelewatan pemfailan Alasan Rayuan adalah selama **9 hari**, di mana ia telah difailkan pada **5/3/2020** iaitu **hari ke-23** setelah Pemohon menerima Notis Pemakluman melalui Borang MS 30 pada 12/2/2020. Bagi kelewatan tersebut, Pemohon mengemukakan alasan sepertimana berikut-

- i. Pemohon adalah orang awam dan tidak pernah diwakili oleh mana-mana peguam bermula daripada kes tuntutan harta sepencarian sehinggalah kes rayuan;
- ii. Kelewatan ini tidak disengajakan dan benar-benar tidak diketahui sehingga diberitahu oleh Mahkamah; dan
- iii. Kelewatan ini disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang menghadkan pergerakan Pemohon untuk menguruskan kes ini.

[9] Pihak Responden di dalam Affidavit Jawapannya menyatakan bahawa Responden tidak bersetuju dan memohon permohonan ini ditolak walaupun Pemohon orang awam, tatacara dan tempoh masa pliding rayuan telah dijelaskan dan diberikan oleh Mahkamah. Alasan Pemohon yang tidak dinasihat atau diwakili oleh Peguam Syarie bukan suatu alasan munasabah. Manakala isu covid-19 juga bukan alasan kerana semua orang diseluruh dunia terkesan, akan tetapi mematuhi tatacara dan tempoh masa bukan jadi masalah.

[10] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, kami dapati bahawa permohonan lanjut tempoh masa ini difailkan setelah pemakluman dan teguran dibuat semasa pengurusan kes induk rayuan harta sepencarian, Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0030-2019 pada. Pemohon telah tersentak dari "*tidur yang lena*" (*woke up from their slumber*) dari pemakluman tersebut bahawa pemfailan Alasan Rayuan telah melewati tempoh yang dibenarkan berdasarkan peruntukan seksyen 141 (1) ETMMSS 2003.

[11] Kami tegaskan di sini bahawa pematuhan kepada tempoh masa yang ditetapkan dalam ETMMSS 2003 adalah suatu yang *fundamental* dan hendaklah dipatuhi dengan ketat oleh Perayu dan Responden di dalam mana-mana peringkat prosiding rayuan. Pematuhan ini akan memberi kesan dalam menentukan sama ada Mahkamah Rayuan Syariah boleh meneruskan prosiding untuk mendengar rayuan Pihak Perayu atau sebaliknya.

[12] Bagi permohonan ini, alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon adalah kerana beliau orang awam yang tidak diwakili oleh Peguam Syarie. Kami amat bersetuju dengan Pihak Responden bahawa tatacara rayuan terutamanya pematuhan kepada tempoh masa, hendaklah dipatuhi oleh Perayu dan Responden sama ada ia diwakili atau tidak diwakili.

[13] Jika kelewatan ini adalah disebabkan kejahilan atau kefahaman Pemohon terhadap undang-undang sekali pun, alasan ini bukan alasan yang boleh diterima oleh Mahkamah memandangkan ia acapkali dijadikan alasan oleh pihak-pihak yang tidak diwakili oleh Peguam Syarie bila berlakunya apa-apa kelewatan mematuhi tempoh masa. Merujuk kepada kes *Jasni Bin Mohd Sabli Siambang*,

Kes Rayuan (Mal) No. : 12000-077-0029-2019, yang diputuskan pada 22/7/2020, Panel Rayuan Syariah Negeri Sabah menyatakan-

“Bagi isu dhaif atau jahil dari segi undang-undang yang dibangkitkan oleh Pemohon, kami berpendapat alasan kejahilan terhadap undang-undang sudah tidak relevan dalam keadaan masyarakat pada masa kini yang terdedah dengan perkembangan pantas teknologi maklumat yang membolehkan maklumat dicari dengan hujung jari”

[14] Selain kes tersebut, merujuk kepada beberapa kes lain yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menolak permohonan perlanjutan tempoh masa atas alasan orang awam yang jahil undang-undang, antaranya dalam kes *Nor Farhana Aida @ Hildah Binti Dali lwn. Majlis Ugama Islam Sabah, Kes Permohonan No. : 12000-077-0046-2017* yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah pada 1/10/2018-

“[14] Status sebagai orang awam yang tidak mengetahui undang-undang telah diterima sebagai suatu faktor pertimbangan dalam kes Sharifah Badariah. Walau bagaimanapun sebab kejahilan ini bukanlah faktor yang perlu dipertimbangkan secara berasingan dari tempoh kelewatan dari segi lama tempohnya atau pendek sahaja. Kami mendapati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami alasan-alasan yang baik untuk membolehkan kami membenarkan permohonan perlanjutan tempoh rayuan. Kami merasa amat terkilan bahawa kes yang mahu rayu oleh Pemohon telah diputuskan oleh Mahkamah pada 13/7/2017 iaitu lebih kurang 5 bulan sedangkan tindakan ini patut dimulakan sesegera mungkin selepas keputusan tersebut dikeluarkan”

[15] Manakala dalam kes *Maimunah & 2 Yang lain lwn. Jamaliah Binti Saod & 10 Yang Lain, Kes Permohonan No. : 14000-077-0016-2016* yang diputuskan pada 8/1/2018, Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam ulasan menyatakan-

"Alasan Pemohon bahawa Hakim Bicara gagal memberi tahu kepada mereka mengenai tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan ketika Penghakiman diberikan dan Pemohon-Pemohon tidak mahir terhadap keperluan undang-undang berkaitan tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan dan tidak memahami kesan serta implikasi perundangan adalah suatu alasan yang amat remeh. Begitu juga dengan alasan-alasan kelewatan Pemohon-pemohon disebabkan masalah komunikasi antara mereka dan Peguam terdahulu serta permasalahan Pemohon-pemohon membayar fee kepada Peguam terdahulu juga merupakan suatu yang remeh. Kami berpendapat alasan sedemikian hanya bertujuan untuk mendapatkan simpati dari Mahkamah ini"

[16] Kami dapati Pemohon ada membangkit isu kelewatan tersebut berpunca dari Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang menghadkan pergerakannya menguruskan kes rayuan tersebut. Merujuk kembali tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan adalah pada 25/2/2020 dan tarikh Pemohon memfailkan Alasan Rayuan tersebut pada 5/3/2020 merupakan waktu yang belum dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan, sebaliknya ia hanya bermula pada 18/3/2020. Oleh yang demikian, alasan yang dikemukakan Pemohon berhubung dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah alasan yang tidak berasas dan ditolak.

[17] Berbalik kepada Alasan Rayuan yang difailkan oleh Pemohon pada **5/3/2020** adalah pemfailan yang telah melewati tempoh masa iaitu difailkan pada hari **ke-23 (kelewatan selama 9 hari)** selepas Pemohon menerima Borang MS 30 pada 12/2/2020. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Alasan Rayuan yang difailkan oleh Pemohon telah melewati tempoh masa yang dibenarkan oleh undang-undang.

[18] Walaupun kelewatan yang berlaku hanyalah **9 hari**, namun pemfailan permohonan ini dibuat selepas **288 hari** dari tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan (25/2/2020) tersebut dan ia difailkan setelah teguran dibuat semasa pengurusan kes induk rayuan harta sepencarian tersebut.

[19] Kami agak keberatan untuk menimbangkan permohonan lanjut tempoh masa yang ditetapkan undang-undang ini boleh dimaafkan ("*condoned*") walaupun tempoh kelewatan hanya **9 hari** sahaja. Jika alasan yang dikemukakan ini diterima, ia akan membuka ruang kepada pihak-pihak yang tidak secara bersungguh-sungguh, tekun dan peka dalam mematuhi tempoh masa yang ditetapkan serta mengemukakan alasan yang remeh-temeh ini pada masa hadapan. Ia akan mengakibatkan "*effective and expeditious disposal*" kes-kes di Mahkamah Rayuan tidak dapat dicapai demi keadilan semua pihak.

[20] Memandangkan kebenaran lanjut tempoh masa ini adalah bergantung kepada alasan-alasan yang dikemukakan dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, kami dapati bahawa tiada satu alasan pun yang *relevan* dan *munasabah* untuk dipertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini kecuali alasan tidak diwakili oleh Peguam Syarie dan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah kami ulas sebelum ini.

[21] Merujuk kepada kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina* [1987] JH 2 (1), Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan-

"Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special

circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan."

[22] Kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Kami berpendapat bahawa ulasan terhadap tempoh masa dan alasan perlanjutan tempoh masa ini sudah mencukupi untuk kami putuskan permohonan ini tanpa perlu kami mengulas berhubung dengan isu kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya dan isu tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[23] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa permohonan ini adalah tidak wajar untuk dibenarkan dan atas ketakakuran serta ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, ia mewajarkan kami untuk membatalkan kes induk rayuan tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

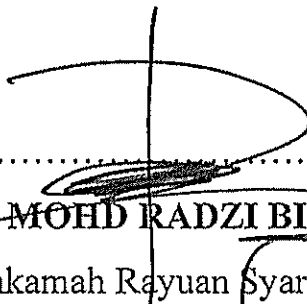
- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Mahkamah perintahkan Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0082-2019 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



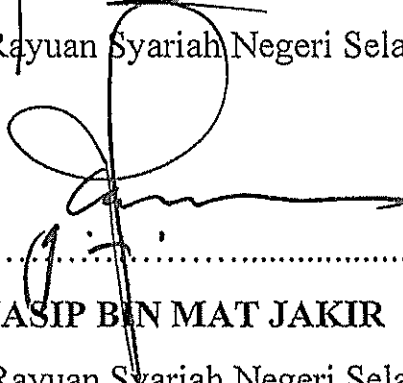
-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



10

11